

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קטי קטרין שטרית

פ/25/2782

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הנפת דגל של רשות עוינת), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 151 א. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 151 יבוא:

"איסור הנפת דגל 151 א. שלושה אנשים לפחות שנתקהלו ומניפים בפומבי של ישות עוינת דגל של מדינת אויב או של מדינה, ישות או גוף שאינם ידידותיים למדינת ישראל או שאינם מאפשרים הנפת דגל מדינת ישראל בתחומם, ייראו כהתקהלות אסורה, והמשתתף בהתקהלות אסורה, דינו – מאסר שנה אחת; בסעיף זה, "ידידותי לישראל" – מי שמכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."

תיקון סעיף 153 2. בסעיף 153 לחוק העיקרי, אחרי "להתפרע" יבוא "או שהם מניפים דגלים בניגוד לסעיף 151 א."

דבריו הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין) קובע בסעיף 151 איסור על התקהלות של אנשים אשר יש יסוד סביר כי כוונתם להפר את השלום.

סעיפים 152 עד 154 לחוק העונשין, קובעים מתי התקהלות אסורה הופכת להתפרעות ומתי ניתן לתת הוראות למתפרעים להתפזר.

הצעת החוק מוסיפה כי התקהלות אסורה היא גם זו שבמהלכה מוצגים דגלים של מדינות אויב או של מדינות לא ידידותיות (ישויות שאינן מכירות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית) או של מדינה, רשות או גוף שאינם מאפשרים להציג את דגל ישראל בתחומם ובכך קובעת הצעת החוק את כלל ההדדיות: מי שאינו מאפשר להניף את דגל ישראל בתחומו בפומבי, לא יונף דגלו בפומבי בהתקהלות בציבור בתחומי מדינת ישראל.

בנוסף הצעת החוק מכוונית את ההתנהגות של הציבור בישראל. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מאפשרת לאזרחיה למחות בנושאים בהם הם חלוקים על החלטות הרשויות המוסמכות.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ברם, הצעת החוק מציבה קו אדום בין מחאה לגיטימית למחאה שבמהלכה מתנוססים דגלים של מי שאינו מכיר במדינת ישראל, מי שאינו ידידותי לה או מי שאינו מאפשר למדינת ישראל להניף את דגלה בתחומו. הנפת דגלים כזו תיחשב להתקהלות אסורה שדינה יהיה כדין התפרעות באופן שניתן יהיה לפזרה בהתאם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/1291/24) ועל ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/3867/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלמוג כהן (פ/617/25).

הצעת החוק זהה לפ/1291/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)